

JAMINAN PELAKSANAAN / PERFORMANCE BOND

No.Bond / Bond No. **PVB2200712**

Nilai / Value **IDR 220.000.000,-**

DENGAN INI DINYATAKAN, bahwa kami

THIS IS TO CERTIFY that we

PT Bumi Mas Jaya Perkasa

Jl. Parasel Palem Raja Raya Selatan No. 1 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Kab.
Tangerang

selanjutnya disini disebut PRINCIPAL, dan **PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA** berkedudukan di Gedung Wisma Tugu 1, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 8-9, Jakarta 12920 selanjutnya disini disebut SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat kepada

hereinafter to be referred to as the PRINCIPAL, and **PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA**, domiciled at Gedung Wisma Tugu 1, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 8-9, Jakarta 12920 hereinafter to be referred to as the SURETY, are liable and explicitly are bound to

PT. Pertamina Patra Niaga MOR VI Balikpapan

Jln. Yos Sudarso No. 148, Balikpapan, 76123

selanjutnya disini disebut OBLIGEE, atas uang sejumlah

hereinafter to be referred to as the OBLIGEE, for the amount of

IDR 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah/ Indonesian Rupiah Two Hundred Twenty Million Only)

yang kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri kami secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar.

to which we, the PRINCIPAL and SURETY bind ourselves collectively and severally to duly and correctly pay out this amount of money.

BAHWA, PRINCIPAL dengan suatu perjanjian tertulis

Whereas, the PRINCIPAL by a written agreement ref.

Doc No. / Number : **Surat Pemberitahuan Pemenang Tender Terbatas Pengecatan Eksternal Tangki Timbun No 14, 12, 01, 09, 17, 18 di Integrated Terminal Pontianak No: 087/PND970000/2022-S7**

Tanggal / Date : **17 Agustus 2022**

telah mengadakan kontrak dengan OBLIGEE untuk

Has entered into a contract with the OBLIGEE for the

Pekerjaan / Type of Work : **Terbatas Pengecatan Eksternal Tangki Timbun No 14, 12, 01, 09, 17, 18 di Integrated Terminal Pontianak**

dengan nilai sebesar:

Having a value of

IDR 2.200.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah/ Indonesian Rupiah Two Billion Two Hundred Million Only)

Principal telah menyetujui untuk menyediakan Penjamin yang berkewajiban untuk menjamin pembayaran kepada OBLIGEE dalam hal kelalaian PRINCIPAL berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam kontrak tersebut.

The PRINCIPAL has agreed to provide a Surety which shall be obligated to guarantee the payment to the OBLIGEE in the event of a failure by the PRINCIPAL to do so, based on the terms and conditions stipulated in the said contract.

ADAPUN KETENTUAN DARI JAMINAN ini adalah demikian:

THE STIPULATIONS OF THIS BOND are as follows:

1. Jika PRINCIPAL telah melakukan pembayaran kepada OBLIGEE suatu jumlah sebesar nilai jaminan, yang wajib dibayarnya menurut kontrak tersebut, maka jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
2. SELANJUTNYA DITENTUKAN, bahwa tanggung jawab seluruhnya dari PRINCIPAL dan SURETY menurut surat jaminan ini dalam hal apapun juga tidak akan melebihi jumlah nilai jaminan tersebut di atas.
3. TANGGUNG JAWAB SURETY berdasarkan surat jaminan ini akan berkurang atau batal dengan adanya pembayaran ataupun penyerahan apapun oleh PRINCIPAL kepada OBLIGEE yang dapat dianggap sebagai bagian dari pelunasan dalam kontrak tersebut dan atau resiko – resiko yang disebabkan oleh kelalaian OBLIGEE.
4. MENUNJUK PADA pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
5. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat – lambat nya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.
6. Surety tidak menjamin kerugian dan atau tuntutan klaim yang disebabkan oleh :
 - a. Praktek KKN
 - b. Penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran
 - c. Tindakan yang diindikasikan disebabkan oleh hal – hal sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dan (b) di atas, yang dilakukan oleh Prinsipal maupun Obligee baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama.

1. Upon the PRINCIPAL's having made a payment to the OBLIGEE of an amount of money in the amount of the value of Bond, which the PRINCIPAL is obligated to pay according to the said contract, this Bond shall become null and void.
2. IS STIPULATED FURTHER, that the total liability of the PRINCIPAL and the SURETY according to this Bond, in any case whatsoever, shall not exceed the amount of the value of Bond mentioned hereinabove.
3. THE LIABILITY of the SURETY based on this Bond shall decline by any payment or assignment whatsoever by the PRINCIPAL to the OBLIGEE that may be considered as being the settlement in the said contract and or the risks caused by the negligence of the OBLIGEE.
4. WITH REFERENCE TO article 1832 KUH Perdata (Indonesia Civil Code Book) is hereby reaffirmed that the SURETY relinquishes his privileges to claim that the assets of the party so secured are first confiscated and sold to settle his debts as referred to in article 1831 KUH Perdata (Indonesia Civil Code Book).
5. ANY CLAIM for compensation against the SURETY based on this Bond must be submitted completely within a period of 1 (one) month following the expiry of this Bond.
6. Surety does not guarantee any claims or losses caused by:
 - a. Corruption, collusion and nepotism
 - b. Fraud / forgery on the information submitted within the tender document
 - c. Indicated action caused by things as mentioned in (a) and (b) above, which is conducted by the Principal and the obligee either individually or collectively.

7. Dalam hal terdapat perbedaan pengertian dan penafsiran terhadap Jaminan ini dari Bahasa Indonesia yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggris, sepakat untuk menggunakan pengertian dan penafsiran dalam Bahasa Indonesia.

7. In the event of any misunderstanding or misinterpretation of this Bond in its Bahasa Indonesia translation from the English version, the two parties hereto agree to adopt such understanding and interpretation as rendered in the Bahasa Indonesia.

Jaminan ini berlaku sejak tanggal / This Bond shall be effective as from **17 Agustus 2022** sampai dengan / through **13 Mei 2023**.

Ditandatangani serta dibubuhi cap dan materai di

This Bond is duly signed and sealed and duty-stamped in

Jakarta, Tanggal / Date **25 Agustus 2022**

KONTRAKTOR / PRINCIPAL
PT Bumi Mas Jaya Perkasa



PENJAMIN / SURETY
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA TBK



Yasir Hidavat Arlin
Branch Head Kelapa Gading